

감사결과 처분요구서

－ 초급간부시험 부정행위자 감사 －

2020. 3.

한국수력원자력(주) 상임감사위원

목 차

I . 감사 실시 개요	1
1. 감사 배경 및 목적	1
2. 감사 대상 및 중점	1
3. 감사 기간 및 인원	1
 II . 감사결과 처분요구	2
1. 처분요구사항 일람표	2
2. 처분요구사항 명세	2

I . 감사실시 개요

1. 감사 배경 및 목적

□처에서 초급간부승격고시 1교시 기본소양평가 시험중 시험규정위반자(스마트폰 소지)를 발견하고, 1교시 시험 종료 후 감독자와 고사본부로 동행하여, 부정행위 유형에 대해 안내하고 부정행위 사실확인서 작성후 귀가조치 하였다. 이에 따라 감사실에서는 부정행위에 대한 사실관계를 확인하고 그에 상응하는 조치를 취하기 위해 감사를 실시하였다.

2. 감사 대상 및 중점

이번 감사는 스마트폰을 소지하고 초급간부시험을 응시한 행위에 대해 ○본부 A를 대상으로 초급간부시험 중 부정행위 사실과 배경 등을 확인하고, 초급간부시험 부정행위 기준 및 처리절차의 개선방안을 모색하는데 중점을 두었다.

3. 감사 기간 및 인원

이번 감사는 2019. 12. 17.(화)부터 2020. 1. 10.(금)까지 25일간 감사실 검사역 2명을 투입하여 사실관계 확인 및 관련 규정 위반 여부 등에 대해 조사를 실시하였고, 2020. 2. 20.(목) 상임감사위원의 결재로 감사결과를 확정하였다.

II. 감사결과 처분요구

1. 처분요구사항 일람표

번호	관계부서	구분	제 목	처분요구 종 류	금 액 (인원)
1	○본부	특정	초급간부시험 중 부정행위	징 계 (정직)	(1)
2	□처	특정	초급간부시험 수험자 유의사항 보완 및 감독자 교육 철저 등	통보	-

2. 처분요구사항 명세 : “별 첨”

한국수력원자력(주) 상임감사위원

징 계 요 구

제 목 초급간부시험 중 부정 행위

관 계 부 서 ○본부

징계 대상자 ☆직급 A

징 계 종 류 정 직

징 계 사 유

1. 사건개요

위 직원은 2016. 8. 19.부터 현재까지 ○본부에 근무하면서 ♣업무를 담당하고 있던 중, 제20차 초급간부시험에 응시하였다. 그런데 위 직원은 해당 시험장에 스마트폰을 소지하고 1교시 시험에 응시하였고, 시험감독자들에 의해 해당 부정행위가 발각된 이후 부정행위 사실확인서를 작성하였으며, 1교시 이후 시험은 응시하지 못한채 귀가조치 되었다.

2. 판단기준

우리 회사 「인사관리규정시행세칙」 제41조의2(고시관리)에 “이 고시의 시행 절차에 관한 중요한 사항은 인사담당부서장이 결정한다.”고 되어 있고, □처는 “초급간부 승격고시 수험자 유의사항”을 통하여 부정행위에 대한 사항을 정하였으므로, 초급간부 시험에 응시하는 직원들은 이를 마땅히 숙지하여야 하고 따라야 한다.

아울러, 해당 공문은 우리 회사 업무시스템에 게시되었으며, 시험 당일 고사장에 수험자 유의사항과 관련한 내용을 붙여 놓았고, 시험 시작 직전에 각 고사실 감독관들도 안내하였으므로, 관련 내용은 충분히 공지되었다고 판단된다.

3. 확인 사실

위 직원은 과년도 소양문제를 사진 찍어놓고 본인의 스마트폰에 저장한 후, 이를 시험 도중에 보기로 마음먹었다. 이에 시험이 시작하기 전에 과년도 소양문제 파일을 저장해 놓은 스마트폰을 무음모드로 바꾸고, 화장실로 가서 해당 스마트폰을 소매 밑에 숨겼다.

입실 후 시험에 전자기기를 반납하라는 지시에 따라, 본인이 사용하는 스마트폰이 아닌 반납을 위해 추가로 준비해간 스마트폰(차에서 네비게이션으로 사용하던 것으로 통신은 되지 않음)을 반납하였다. 시험이 시작되고 약 1-2분 뒤 본인이 사진 찍어둔 내용과 유사한 문제가 나왔음을 발견하였고, 왼쪽 소매 밑에 숨겨둔 스마트폰에서 관련 내용을 찾으려는 시도를 하였다.

★직급 B는 해당 고사실로 가서 위 직원에게 스마트폰을 제출하라고 말하였고, 처음엔 해당사실을 부인하였으나, 왼쪽 소매를 보여 달라고 말하자 소매에 숨겨 놓았던 스마트폰을 제출하였다.

1교시 시험이 끝나고 B의 안내에 따라 위 직원은 고사본부로 이동하였고, ◎직급 C는 숨겨 놓았던 스마트폰에 어떠한 내용이 있는지 확인하고 싶으나 개인정보이므로 강제할 수 없음을 고지한 후, 확인하지 못하면 더 큰 의심이 생기는 등 조사에 불리하게 작용할 수도 있음을 지적하였다. 위 직원은 B에게 스마트폰의 사진첩(갤러리) 폴더를 열어 관련 사진을 보여주었고, 제18차와 제19차 초급간부 시험 소양과목 문제를 찍은 사진 3장이 있음을 확인하였다.

따라서 위 직원은 과년도 초간고시 소양시험 문제를 본인의 스마트폰에 저장하고, 시험 도중 이를 보기 위한 시도를 함으로써 적극적이고 기망적인 수단으로 본인의 시험결과에 영향을 주어, 초급간부 선발과정의 공정성과 객관성을 침해할 수 있는 중대한 비위행위를 저질렀다.

위 직원은 해당 사실을 인정하고 반성하는 태도를 보이고는 있지만, 스마트폰에 과년도 문제를 저장하고, 제출하기 위한 추가 스마트폰을 준비하는 등 행위의 고의성이 인정되므로 비위의 정도가 가볍다고 할 수 없다.

따라서 위 직원의 행위는 「인사관리규정시행세칙」 제41조의2(고시관리), □처 “초급간부 승격고시 수험자 유의사항”상 “부정행위”에 해당되고 이는 「취업규칙」 제73조(징계) 제1호¹⁾ 의거 징계사유에 해당된다.

1) 「취업규칙」(2019. 1. 16. 제19차 개정)

제73조(징계) 직원으로서 법령 또는 사규를 위반하여 다음 각호의 1에 해당되는 경우에는 이를 징계한다.

조치할 사항

- ❖ 사장은 과년도 초급간부 시험문제를 저장한 스마트폰을 소매에 숨기고 시험에 응시하고 시험 도중 스마트폰을 보기위한 시도를 한 ○본부 ☆직급 A에게 「취업 규칙」 제73조(징계) 제1호와 「인사관리규정」 제103조(징계사유)의 규정에 따라 징계(정직) 하시기 바랍니다.

1. 직무상 의무를 위반하거나 또는 직무를 태만할 때
2. ~ 7. (생략)

한국수력원자력(주) 상임감사위원회

통 보

제 목 초급간부시험 수험자 유의사항 보완 및 감독자 교육 철저 등

관 계 부 서 □처

내 용

1. 부정행위 예방대책 미흡

초급간부시험에 응시하는 수험자들은 금지되는 부정행위에 대해 명확히 숙지하여야 하고, 이를 위해 시험 주관부서에는 이를 공지하고 있다. 그런데 □처에서 작성한 “초급간부승격고시 수험자 유의사항”에 명시된 부정행위 관련 내용을 살펴보면 소지할 수 없는 전자기기의 예시에는 “스마트폰, 디지털시계 등 전자기기”라고 되어 있고, 계산기는 사용할 수 없는 품목에만 예시로 명시 되어 있으므로, 단순한 사칙연산용 계산기가 소지할 수 없는 전자기기에 포함되지 않는다고 생각할 수 있다. 따라서 소지할 수 없는 품목에 대한 구체적인 기준을 마련하여 안내할 필요가 있다.

뿐만 아니라 부정행위로 판단될 수 있는 행위를 예방하기 위하여, 감독관들은

시험이 시작되기 전에 계산기 등 책상에 올려놓은 물품을 철저히 확인하여야 한다.

초급간부시험 △지구 고사실은 수험자 좌석이 개별 칸막이로 분리되어 있고, 뒤쪽 천장에는 CCTV가 설치되어 있다. 따라서 CCTV 정면 또는 사각지대에 앉은 수험자는 모니터로 보이지 않는다.

그러나 사각지대가 있다하여도 우리 회사는 초급간부시험 고사장을 임대하여 사용하므로 임의대로 CCTV를 설치하거나 위치를 바꾸는 것은 쉽지 않다. 따라서 CCTV모니터로 보이지 않는 수험자에 대한 추가적인 관리방안을 마련할 필요가 있다.

2. 부정행위 처리절차 부적정

1) 증거확보 부적정

초급간부시험 부정행위를 증명하는데 있어서는 본인의 진술이나 목격자들의 증언도 중요하지만, 행위 사실을 입증할 수 있는 확실한 물리적 증거는 CCTV 화면과 제출한 스마트폰 안에 있는 과년도 문제이다.

그런데 본 부정행위 사건에서는 해당 관리주체로부터 CCTV 동영상 파일을 확보하는 절차가 복잡하고 방송실에 있던 직원들이 같이 목격하였으며 부정행위 직원이 부정행위를 시인했다는 이유로, 해당 고사본부에 있었던 담당자들은 CCTV 동영상 파일을 확보하지 않았다. 이후 방송실에 있던 직원 중 한명이 해당 동영상 재생 화면을 찍었다는 진술을 듣고, 이걸 감사를 통하여 해당 사진만을 확보하였다.

스마트폰에 있는 과년도 문제는 고사본부에 ★직급 B가 확인만 하고, 사진을 찍어두는 등 증거 확보는 하지 않았다. 이후 이견 감사를 통해 해당 증거를 확보하려 했으나, 부정행위 직원은 파일을 삭제하였다고 답하였다.

비록 부정행위를 한 직원이 해당 행위를 인정하고 있다 하더라도, 진술을 번복하는 등 조사 과정에서 증거가 필요한 상황을 대비하여야 하므로 물리적인 증거는 현장에서 정확하게 확보하여야 한다.

2) 부정행위 사실 확인서 양식 불합리

부정행위로 적발되면 감독자 등과 고사본부로 동행하여 ‘부정행위 사실 확인서’를 작성하고 퇴실하게 된다. ‘부정행위 사실 확인서’는 “초급간부 승격고시 수험자 유의사항”에서 규정하고 있는 부정행위 유형 7가지가 나열되어 있고, 본인의 행위에 해당하는 유형을 찾아 체크한 후 서명하도록 하고 있다.

그런데 “전자기기 소지”도 행위의 고의성, 적극성 등에서 크게 다를 수 있고, 부정행위의 유형과 그 위반의 정도, 내용, 동기 및 그 결과 등의 경중에 따라 이후 징벌적 제재의 방법이 매우 다르게 적용되므로 관련 사실을 정확하게 확인하는 절차는 매우 중요하다.

따라서 분류된 유형에 체크하는 것 이외에 행위 내용과 부정행위를 하였음을 자인하는 내용의 문구를 서술할 수 있도록 하는 것이 ‘부정행위 사실 확인서’를 작성하는 취지에 부합한다.

조치할 사항

- ❖ □장은 시험감독자 사전 감독 철저, CCTV 사각지대 관리 등 부정행위 예방 방안을 마련하고, 증거확보 절차 마련, 부정행위 사실 확인서 양식 변경 등 부정행위 처리절차를 보완하시기 바랍니다(통보).